

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2532 บริษัท อราวัณเพียววอเตอร์ จำกัด โจทก์
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บองกอ
กอินเวสเมนต์ จำกัด
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 391, มาตรา 572, มาตรา 1316

การที่จำเลยผู้ให้เข้าซื้อไปยึดรถยนต์พิพาทคืนจากโจทก์โดยโจทก์ผู้เข้าซื้อไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนัดและสัญญาเข้าซื้อยังไม่เลิกกัน จำเลยจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาเข้าซื้อกับจำเลยแล้ว โจทก์จำเลยจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม

จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์พิพาทโดยไม่มีตัวถัง โจทก์ผู้เข้าซื้อเป็นผู้ว่าจ้างให้ต่อตัวถังขึ้น กรณีจึงเป็นการเอาสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมาร่วมเข้าด้วยกันจนเป็นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้ ตัวรถยนต์ของจำเลยถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินประเภทจำเลยจึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทที่รวมเข้าด้วยกันแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องใช้ค่าแห่งทรัพย์สินอื่นๆ ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินนั้นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1316 วรรคสอง เมื่อสัญญาเข้าซื้อเลิกกันจำเลยจึงต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการต่อตัวถังรถยนต์พิพาทให้แก่โจทก์

โจทก์ชำระค่าเข้าซื้อรถยนต์พิพาทให้จำเลยเพียง 5 งวด แต่จากบันทึกการตรวจสภาพรถยนต์พิพาทประกอบกับโจทก์ใช้รถยนต์พิพาทขนส่งน้ำดื่ม เป็นระยะทางถึง 30,183 กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้รถยนต์พิพาทตั้งแต่ต่อตัวถังเสร็จจนถึงวันที่จำเลยไปยึดรถยนต์พิพาทคืนมา เชื่อว่าใช้รถยนต์พิพาทอย่างน้อย

17เดือน โจทก์จึงใช้รถยนต์พิพาทเพื่อประโยชน์ของโจทก์โดยไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาดประโยชน์ของโจทก์ซึ่งมีค่าเช่าซื้อรวมอยู่ด้วยนับแต่วันที่รถยนต์พิพาทถูกยึดถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเป็นเวลา 22 เดือนเศษแล้ว โจทก์จึงได้รับประโยชน์จากการใช้รถยนต์พิพาทโดยไม่ชำระค่าเช่าซื้อมากกว่าค่าขาดประโยชน์ที่โจทก์พึงได้รับ โจทก์จะเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่โจทก์ขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์พิพาทอีกหาได้ไม่.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากจำเลยเพื่อประกอบธุรกิจการค้า ในอัตราค่าเช่าซื้อเดือนละ 8,247 บาทรวม 30 เดือนเป็นเงิน 247,410 บาท รถยนต์ที่โจทก์เช่าซื้อ มีเฉพาะหัวรถและแชชชี ตัวถังรถโจทก์ต้องดำเนินการต่อเองเสียค่าใช้จ่าย 60,000 บาทโจทก์ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลย 5 งวด แต่โจทก์ได้ใช้ประโยชน์เพียง 2 เดือน เนื่องจากจำเลยไม่ส่งมอบสำเนาทะเบียนรถยนต์ป้ายทะเบียนประจำรถ ป้ายวงกลมติดหน้ารถให้แก่โจทก์ต่อมาจำเลยได้ยึดรถพิพาทคืนไปจากโจทก์ และฟ้องโจทก์ ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา เรียกเงินค่าเช่าซื้อคืน การที่จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้โจทก์ไม่สามารถใช้ประโยชน์รถพิพาทได้ โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องชดใช้เงินค่าเช่าซื้อคืนแก่โจทก์ 41,235 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าต่อตัวถังรถจำนวน 60,000 บาทและค่าขาดประโยชน์ที่โจทก์ไม่สามารถใช้รถได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 400บาท ขอให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์ 603,800 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 593,235 บาทนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์มีหน้าที่ต่อตัวถึงรถเองเมื่อโจทก์ต่อตัวถึงเสร็จ ตัวถึงรถตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทันทีตามสัญญาเช่าซื้อ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ค่าต่อตัวถึงรถ จำเลยไม่มีหน้าที่จดทะเบียนรถยนต์ขนส่งให้โจทก์ โจทก์ใช้รถพิพาทตลอดเวลาโดยไม่ได้ทวงถามเรื่องทะเบียนจากจำเลย สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์จำเลยยังไม่เลิกกัน จำเลยไม่เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยเพียง 5 งวด แต่โจทก์ใช้รถพิพาทมาโดยตลอดทำให้รถได้รับความเสียหายเกินกว่าการใช้งานตามปกติ จำเลยเสียหายจากค่าขาดราคาจำนวน 77,065 บาท จำเลยขอคิดค่าเสียหายในลักษณะขาดประโยชน์จากการใช้รถพิพาทวันละ 400 บาท เป็นเงิน 177,600 บาท ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย 196,312 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งเป็นฟ้องซ้ำ จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา การที่จำเลยฟ้องแย้งเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจำเลยไม่ได้เสียหาย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 92,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 46,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากจำเลยตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 3 เพื่อใช้ขนส่งน้ำดื่ม โจทก์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการต่อตัวถังรถยนต์พิพาท โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อแก่จำเลย 5 งวด เป็นเงินจำนวน 41,235 บาท จำเลยได้รถยนต์พิพาทคืนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 โจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนัด และสัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2526 โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยมีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระค่าใช้จ่ายในการต่อตัวถังรถยนต์พิพาทหรือไม่ จำนวนเท่าใดและโจทก์มีสิทธิได้รับชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์พิพาทหรือไม่...

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าโจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระค่าใช้จ่ายในการต่อตัวถังรถยนต์พิพาทหรือไม่ จำนวนเท่าใดนั้นได้ความว่า พนักงานของจำเลยได้ไปติดตามเอารถยนต์พิพาทคืนจากโจทก์แต่วันที่พนักงานจำเลยได้รถยนต์พิพาทคืนนั้น กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ไม่อยู่ นายสุรพล จำปีทอง เป็นผู้ลงชื่อมอบรถยนต์พิพาทให้พนักงานของจำเลย เห็นว่านายสุรพลไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ กรณีถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้มอบรถยนต์พิพาทคืนให้จำเลย และคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนัดและสัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกัน การที่จำเลยไปยึดรถยนต์พิพาทคืนจากโจทก์จำเลยจึงต้องตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์ (น่าจะเป็นจำเลย) แล้ว โจทก์จำเลยจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ทั้งคดีนี้ได้ความว่าจำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์พิพาทโดยไม่มีตัวถัง โจทก์เป็นผู้ว่าจ้างให้ต่อตัวถังขึ้น กรณีจึงเป็นการเอาสิทธิทรัพย์สินของบุคคลหลายคนมารวมเข้าด้วยกันจนเป็นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้ ตัวรถยนต์ของจำเลยถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินประธานจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินประธานจึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่รวมเข้าด้วยกันแต่ผู้เดียว แต่ต้องใช้ค่าแห่งทรัพย์สินอื่น ๆ ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1316วรรคสอง จำเลยหาอาจอ้างสัญญาเช่าซื้อข้อ

14 มาบังคับหาได้ไม่เพราะจำเลยเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา จำเลยจึงต้องชดใช้ค่าใช้
จ่ายในการต่อตัวถึงรถยนต์พิพาทให้แก่โจทก์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อตัวถึง
รถยนต์พิพาท โจทก์ยืนยันว่าโจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการต่อตัวถึงรถยนต์พิพาท
จำนวน 60,000 บาท จำเลยไม่น่าสืบได้เถียงศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสอง
กำหนดค่าใช้จ่ายในการต่อตัวถึงรถยนต์พิพาทเป็นจำนวน 46,000 บาท เหมาะสม
แล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

ในปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่โจทก์ขาดประโยชน์จาก
การใช้รถยนต์พิพาทหรือไม่ โจทก์อ้างว่าจำเลยมีหน้าที่จดทะเบียนรถขนส่ง
โจทก์ได้ชำระค่าจดทะเบียนรถยนต์พิพาทให้จำเลยในวันทำสัญญาเช่าซื้อเป็นเงิน
12,000 บาท จำเลยไม่จดทะเบียนรถยนต์พิพาทให้ โจทก์ไม่สามารถนำรถออกใช้จึง
ขาดประโยชน์เห็นว่า สัญญาเช่าซื้อไม่ได้ระบุว่าจำเลยมีหน้าที่เป็นผู้จดทะเบียน
รถยนต์พิพาท โจทก์ไม่มีหลักฐานการรับเงินค่าจดทะเบียน จึงเป็นการกล่าวอ้างอย่าง
ลอย ๆ และการเช่าซื้อรถยนต์พิพาทโจทก์เป็นผู้ต่อตัวถึงรถยนต์พิพาท การจด
ทะเบียนรถยนต์พิพาทเป็นรถยนต์ขนส่งจะทำได้ต้องนำรถยนต์พิพาทที่ต่อตัวถึง
เรียบร้อยแล้วไปตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียน การกระทำดังกล่าวมีวิธีปฏิบัติยุ่ง
ยาก เชื่อว่าโจทก์เป็นผู้มีหน้าที่ในการจดทะเบียนรถยนต์พิพาท การที่โจทก์ไม่จัดการ
จดทะเบียนรถยนต์พิพาทเพื่อให้สามารถนำออกใช้ได้จึงเป็นความผิดของโจทก์เอง
และได้ความต่อไปอีกว่าโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยเพียง 5 งวด ที่โจทก์อ้างว่าได้
ใช้รถยนต์พิพาทเพียง 2 เดือนจึงขัดต่อเหตุผล เพราะหากโจทก์ไม่สามารถใช้รถยนต์
พิพาทได้ โจทก์คงต้องบอกเลิกสัญญาหรือมิฉะนั้นก็ไม่ส่งเงินค่างวดต่อไปอีก 3 งวด
นอกจากนี้เมื่อจำเลยยึดรถยนต์พิพาทมาแล้ว พนักงานของจำเลยได้ตรวจสอบ
ปรากฏว่าอุปกรณ์ของรถยนต์พิพาทชำรุดเสียหายหลายรายการและโจทก์ใช้รถยนต์
พิพาทถึง 30,183 กิโลเมตร ตามบันทึกการตรวจสภาพรถยนต์พิพาทเอกสารหมาย
ล.4 ประกอบกับโจทก์ใช้รถยนต์พิพาทขนส่งน้ำดื่มในกรุงเทพมหานคร การที่รถยนต์

พิพาทเล่นเป็นระยะทาง 30,183กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้รถยนต์พิพาทตั้งแต่ต่อตัวถึงรถยนต์พิพาทเสร็จจนถึงวันที่จำเลยไปยึดรถยนต์พิพาทคืนมา เชื่อว่าใช้รถยนต์พิพาทอย่างน้อย 17 เดือน โจทก์จึงใช้รถยนต์พิพาทเพื่อประโยชน์ของโจทก์โดยไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาดประโยชน์ของโจทก์ซึ่งมีค่าเช่าซื้อรวมอยู่ด้วยนับแต่วันที่รถยนต์พิพาทถูกยึดถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้รับประโยชน์จากการใช้รถยนต์พิพาทโดยไม่ชำระค่าเช่าซื้อมากกว่าค่าขาดประโยชน์ที่โจทก์จะพึงได้รับแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ไม่กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ